



GUTACHTEN

Dr.-Ing. Detlef Giebelen MRICS
Dipl.-Ing. Architekt

Selder 46 | D-47918 Tönisvorst
Fon +49 (0)2151 790271
Fax +49 (0)2151 794399
E-Mail wertermittlung@drgiebelen.de
Web www.drgiebelen.de

über den Verkehrswert (in Anlehnung an § 194 Baugesetzbuch)

... Ausfertigung von 6

DIE INTERNETVERSION DES GUTACHTENS IST TEILWEISE IM
BEREICH DER ANLAGEN UNVOLLSTÄNDIG. DAS VOLLSTÄNDIGE
GUTACHTEN IST BEI DER ZUSTÄNDIGEN GESCHÄFTSSTELLE NACH
VORHERIGER TELEFONISCHER ANMELDUNG EINZUSEHEN.

329-NET-01-08-25
17.02.2026/ Wi.

des

mit einer **Gewerbefabrik**

bebautes Grundstück

Im Dahl 1

41334 Nettetal-Kaldenkirchen



Auftraggeber

Amtsgericht Nettetal
Geschäfts-Nr. 010 K 15/24



INHALTSVERZEICHNIS

1.	Allgemeine Angaben	4
1.1	Zweck des Gutachtens	4
1.2	Hinweis	5
1.3	Auftragsinhalt	6
1.4	Grundstücksangaben, Bestandsverzeichnis	7
1.4.1	Katasterbezeichnung	7
1.4.2	Grundbuchbezeichnung	7
1.5	Objektangaben	7
1.6	Eigentumsverhältnisse	8
1.7	Besonderheiten	8
1.7.1	Ortsbesichtigung	8
1.7.2	Bewertungsüberlegungen	8
1.8	Objektbezogene Arbeitsunterlagen	8
1.8.1	Einsichten und Auskünfte	8
1.8.2	Verwendete Arbeitsunterlagen	9
2.	Grundstücksbeschreibung	10
2.1	Ort und Einwohnerzahl	10
2.2	Kleinräumige Lage	10
2.3	Zuschnitt / Beschaffenheit	11
2.4	Rechte und Lasten	11
2.4.1	Allgemeines	11
2.4.2	Grundbuch, Abteilung II	12
2.4.3	Grundbuch, Abteilung III	13
2.4.4	Baulasten	13
2.5	Erschließungsbeitrags- und abgabenrechtlicher Zustand	14
2.6	Altlastenauskunft	14
2.7	Auskunft über Mietverträge und Verwalterbestellung	14
2.8	Bauleitplanung	15
2.8.1	Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)	15
2.8.2	Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan)	15
2.9	Baurechtliche und nutzungsrechtliche Genehmigungssituation	15
3.	Gebäude- und Wohnungsbeschreibung	16
3.1	Allgemeines	16
3.2	Gebäudeart, Nutzung	16
3.3	Baurechtliche und nutzungsrechtliche Genehmigungssituation / Entstehung	17
3.4	Raumanordnung	17
3.5	Gebäudeausstattung	18
3.5.1	Rohbau	18
3.5.2	Haustechnik	18
3.6	Besonders zu veranschlagende Bauteile und Nebenanlagen	18
3.7	Besondere Betriebseinrichtungen	19
3.8	Berücksichtigung von Baumängeln und Bauschäden	19
3.9	Außenanlagen	19
3.10	Zubehör	20
4.	Gesamteindruck	21
5.	Auswahl des Wertermittlungsverfahrens	22
6.	Bodenwertermittlung	24
6.1	Allgemeines	24
6.2	Bodenwert Flur 24, Flurstück 15	26
7.	Freilegungskosten	27
7.1	Allgemeines	27
7.2	Berechnung der Freilegungskosten	27
8.	Liquidationswertverfahren	27
9.	Verkehrswert - unbelastet	28
10.	Wertermittlung der Grunddienstbarkeit, Abt. II lfd.-Nr. 3	29
11.	Fundstellen wichtiger Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Literaturverzeichnis	30



Gutachten über den Verkehrswert

Seite 3 von 30

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Anlagen

- Anlage 1 - Auszug aus dem Liegenschaftskataster
- Anlage 2 - Auszug aus dem Grundbuch - wird aus Datenschutzgründen nicht beigelegt
- Anlage 3 - Baulastenauskunft
- Anlage 4 - Erschließungsbeitragsauskunft
- Anlage 5 - Altlastenauskunft
- Anlage 6 - Lageplan Grunddienstbarkeit
- Anlage 7 - Berechnung des Brutto-Raum-Inhaltes
- Anlage 8 - Auszug aus den Bauantragsunterlagen (Grundrisse)
- Anlage 9 - Fotos



Gutachten über den Verkehrswert

Seite 4 von 30

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

1. Allgemeine Angaben

1.1 Zweck des Gutachtens

Zweck Verkehrswertermittlung im Zusammenhang mit einem Zwangsversteigerungsverfahren

Beauftragung Mit Schreiben vom 23.07.2025

Bewertungstichtag 30.09.2025

Daten der Ortsbesichtigung 30.09.2025 – 10.00 Uhr bis 10.10 Uhr

Einladung zum Ortstermin Mit Schreiben vom 04.09.2025

an Auftraggeber : Amtsgericht Nettetal
 Antragsteller : aus Datenschutzgründen nicht genannt
 Antragsgegner : aus Datenschutzgründen nicht genannt

Am Ortstermin nahmen teil: der Nutzer der Gewerbehalle,
 Dr. D. Giebelen, Sachverständiger

Es konnte besichtigt werden die zu bewertende Halle im Bereich des Erdgeschosses,
 Teile der Außenflächen.

Es konnten nicht besichtigt werden: die Kellerflächen der Halle, Teile der Außenflächen.



Gutachten über den Verkehrswert

Seite 5 von 30

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Ausarbeitung des Gutachtens

Die Ausarbeitung des Gutachtens erfolgte durch
Dr. Detlef Giebelen, Dipl.-Ing. Architekt.

Mitarbeiter

Frau D. Hammes
Erstellung der Berechnung des Brutto-Raum-Inhalts,
Bearbeitung vorhandener Unterlagen

Frau A. Wilden, kfm. Mitarbeiterin
zur Abwicklung des Schriftverkehrs

Die Ergebnisse dieser Tätigkeiten wurden durch den
Sachverständigen auf Richtigkeit überprüft, ggf. ergänzt und in
das Gutachten eingearbeitet.

1.2 Hinweis

Das vorliegende Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist ausschließlich für den oben angegebenen Zweck (Zwangs-/ Teilungsversteigerung) zu verwenden, da gegebenenfalls in der Wertableitung verfahrensbedingte Besonderheiten der Zwangs-/ Teilungsversteigerung berücksichtigt worden sind. Jede anderweitige Verwendung (z.B. freihändiger Verkauf außerhalb der Zwangs-/ Teilungsversteigerung) bedarf einer schriftlichen Rückfrage bei dem Unterzeichner.

Diese Wertermittlung erfolgt in Anlehnung an die Grundsätze der Immobilienwertermittlungsverordnung vom 14.07.2021 (ImmoWertV, BGBl. I S. 2805, 19. Juli 2021). Wesentliche Teile der Verordnung (insbesondere Teil 2, §§ 12 – 23 ImmoWertV) sind vorrangig für die Gutachterausschüsse zur modeltheoretischen Ableitung der für die Wertermittlung benötigten Daten nach § 193 Abs. 5 BauGB bestimmt.



1.3 Auftragsinhalt

Besondere Bedingungen

Für den Fall, dass mehrere Grundstücke oder Einheiten zu begutachten sind Einzelwerte auszuweisen.

Dabei ist mitzuteilen, welche Grundstücke gegebenenfalls als wirtschaftliche Einheit anzusehen sind.

Es sind Ausführungen darüber zu machen, ob ein Gewerbebetrieb geführt wird.

Die Namen etwaiger Mieter und Pächter sind dem Amtsgericht in einem Begleitschreiben mitzuteilen.

In die Wertschätzung ist auch das auf dem Grundbesitz befindliche und der Versteigerung unterliegende Zubehör (§ 97, 98 BGB) einzubeziehen. Sofern ein weiterer Sachverständiger hinzugezogen werden muss, ist dies dem Amtsgericht mitzuteilen.

Es ist mitzuteilen, ob baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen bestehen.

Weiterhin sind Angaben zu etwaigen Überbauten oder Eigengrenzüberbauungen zu machen.

Es sind bei den zuständigen Stellen Auskünfte über eventuell vorhandene Baulasten, Erschließungsbeiträge und Altlasten einzuholen. Weiterhin ist festzustellen, ob eine Wohnungsbindung nach dem Wohnungsbindungsgesetz besteht. Es ist auszuführen, ob aufgrund dieser Auskünfte der Wert des Grundbesitzes beeinträchtigt wird.

Dem Gutachten sind ein einfacher Lageplan sowie Lichtbilder der Gebäude und der Örtlichkeit beizufügen.

Die das Verfahren betreibende Gläubigerin und der Schuldner/Eigentümer sind durch rechtzeitige Benachrichtigung zum Ortstermin einzuladen.

Der Zutritt zu dem Grundbesitz kann durch das Vollstreckungsgericht nicht erzwungen werden. Bei diesbezüglich auftretenden Schwierigkeiten bleibt das Gutachten nach dem äußeren Eindruck des beschlagnahmten Objekts anzufertigen.

**Gutachten über den Verkehrswert****Seite 7 von 30**des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

1.4 Grundstücksangaben, Bestandsverzeichnis**1.4.1 Katasterbezeichnung**

Gemarkung	Kaldenkirchen
Flur	24
Flurstück	15
Größe des Flurstücks	1.377 m ²
Lage	Im Dahl 1
Nutzung	Industrie und Gewerbe

1.4.2 Grundbuchbezeichnung

Amtsgericht	Nettetal
Grundbuch von	Kaldenkirchen
Blatt	1043A
lfd. Nr. des Bestandsverzeichnisses	1
Wirtschaftsart und Lage lt. Grundbuch	Gebäude- und Freifläche, Gewerbe und Industrie Im Dahl 1

1.5 Objektangaben

Objekt	Gewerbehalle
Anzahl der Einheiten	1 Gewerbeeinheit
Baujahr	nicht bekannt
Brutto-Rauminhalt (BRI), ges. ca.	2.450,05 m ³



1.6 Eigentumsverhältnisse

Eigentümer lt. Grundbuch von Kaldenkirchen, Blatt 1043A, Abteilung I

lfd. Nr. 4 Der/ die Eigentümer wird/ werden aus Datenschutzgründen nicht benannt.

1.7 Besonderheiten

1.7.1 Ortsbesichtigung

Die Beteiligten wurden mit Schreiben vom 04.09.2025 zu einer Ortsbesichtigung am 30.09.2025 geladen. Der Termin wurde durch den Sachverständigen im Beisein des Nutzers der Gewerbehalle durchgeführt.

Dieser teilte vor Ort mit, dass er die Halle zu Lagerzwecken nutze, im Einvernehmen mit dem Eigentümer keine Miete zahle, dafür aber „nach dem Gebäude schaue“. Weiterhin teilt er mit, dass das Gebäude nicht beheizt wird und auch nicht mit Strom und Wasser versorgt ist.

Eine Besichtigung der Kellerflächen war nicht möglich. Diese sind aufgrund der fehlenden Belichtung nicht begehbar.

1.7.2 Bewertungsüberlegungen

Das Bewertungsobjekt weist insgesamt einen derart maroden baulichen Zustand auf, dass ihm aus sachverständiger Sicht keine wirtschaftliche Restnutzungsdauer beigemessen werden kann. Die aufstehende Bausubstanz ist insgesamt nicht erhaltenswert, so dass im Folgenden das Liquidationswertverfahren zur Anwendung kommt (s. auch Fotodokumentation, Anlage 9).

1.8 Objektbezogene Arbeitsunterlagen

1.8.1 Einsichten und Auskünfte

Grundbucheinsicht	erfolgte durch Beauftragung am 01.08.2025
Einsicht in Bauakte	erfolgte digital am 13.08.2025
Baulasten-Auskunft	wurde erteilt am 04.08.2025
Erschließungskosten-Auskunft	wurde erteilt am 13.10.2025
Altlasten-Auskunft	wurde erteilt am 11.08.2025
Auskunft zu Miet- und Pachtverhältnissen	wurde anlässlich der Ortsbesichtigung erteilt

**1.8.2 Verwendete Arbeitsunterlagen**

1. Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Liegenschaftskarte, vom 04.08.2025
2. Auszug aus dem Liegenschaftskataster, Liegenschaftsbuchauszug, vom 04.08.2025
3. Grundbuchauszug, Blatt 1043A, unbeglaubigt, vom 31.03.2025, letzte Änderung 31.03.2025
4. Auskunft zum Planungsrecht der Stadt Nettetal (online-Abruf im Geoportal Niederrhein)
5. Richtwertkarte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte 2025 im Kreis Viersen
6. Grundstücksmarktbericht für Grundstückswerte im Kreis Viersen 2025
7. Unterlagen aus dem Bauarchiv der Stadt Nettetal, auszugsweise
Objektverfasser: XXX**
8. Bewilligung vom 17.06.2015, UR-NR. 1096/2015, Notar XXX**
9. Bewilligung vom 20.02.2025, UR-NR. 298/2025, Notar XXX**
10. Protokoll und Fotodokumentation des Ortstermins

* Hinweis: Äußerungen und Auskünfte von Amtspersonen können der Rechtsprechung folgend nicht als verbindlich gewertet werden. Für die Verwendung derartiger Äußerungen und Auskünfte kann daher keine Gewähr übernommen werden.

** Hinweis: Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Namen von Objektverfassers sowie von Notaren mit XXX anonymisiert.



2. Grundstücksbeschreibung

2.1 Ort und Einwohnerzahl

Das Bewertungsobjekt liegt im Ortsteil Kaldenkirchen der Stadt Nettetal.

Die **Stadt Nettetal** (Einwohner: rd. 43.000) liegt am Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und ist eine mittlere kreisangehörige Stadt des Kreises Viersen. Nettetal ist aus einem Zusammenschluss von sechs Städten und Gemeinden hervorgegangen. Das Stadtgebiet von Nettetal grenzt in Teilen direkt an die Staatsgrenze zu den Niederlanden und umfasst die Stadtteile Breyell, Hinsbeck, Kaldenkirchen, Leuth, Lobberich und Schaag.

Die Entfernungen zu den benachbarten Oberzentren Mönchengladbach und Krefeld betragen jeweils rd. 25 km und zur Landeshauptstadt Düsseldorf rd. 50 km. Venlo in den Niederlanden liegt rd. 15 km entfernt.

Nettetal ist über die Bundesautobahn A 61 (Venlo/NL – Koblenz) sowie die Bundesautobahn A 40 (Venlo/NL – Duisburg) an das überregionale Fernstraßennetz angeschlossen. Der Flughafen von Düsseldorf (50 km) ist von Nettetal aus in rd. 45 Minuten zu erreichen. Von den Bahnhöfen in Breyell und Kaldenkirchen verkehren Züge einerseits in Richtung Venlo/NL und andererseits in Richtung Mönchengladbach / Düsseldorf. Nettetal gehört dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) an. Mehrere Buslinien verbinden Nettetal mit den umliegenden Städten und Gemeinden.

2.2 Kleinräumige Lage

Der **Stadtteil Kaldenkirchen** hat ca. 10.000 Einwohner, liegt westlich der Bundesautobahn A 61 und grenzt westlich unmittelbar an die Niederlande. Süd-westlich von Kaldenkirchen schließen sich weitläufige Naturschutzgebiete an, die zum deutsch-niederländischen Naturpark Maas-Schwalm-Nette gehören.

Kaldenkirchen verfügt über eine kleine, historische Innenstadt (800 Jahre alte ehemalige Grenzstadt des Herzogtums Jülich) mit zum Teil inhabergeführtem Einzelhandel und einem vielfältigen gastronomischen Angebot. Im Norden von Kaldenkirchen findet sich ein breites Angebot von Vollsortimentern bzw. Discountern. In den umliegenden Gewerbegebieten ist ein breiter Mix an klein- und mittelständischen Unternehmen sowie Speditionen und Logistikanbietern angesiedelt. In Kaldenkirchen selbst bestehen Kindertagesstätten-Einrichtungen, Grundschulen sowie eine Realschule. Sämtliche anderen weiterführenden Schulformen bestehen in den umliegenden Stadtteilen von Nettetal.

Das Bewertungsobjekt selbst liegt an der Straße Im Dahl im Norden von Kaldenkirchen innerhalb eines Gewerbegebietes in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von Kaldenkirchen. Die Straße Im Dahl ist als asphaltierte Stichstraße ausgebildet und von der Poststraße aus anfahrbar.

Die Entfernung zum nächsten Autobahnanschluss (A61/ AS2 „Kaldenkirchen“) befindet sich in einer Entfernung von rd. 1 km.

Insgesamt ist die Gewerbelage als durchschnittlich zu bezeichnen.



2.3 Zuschnitt / Beschaffenheit

Das **Flurstück 15, Flur 24**, ist in offener Bauweise angelegt und unregelmäßig geschnitten (vergl. Liegenschaftskarte, Anlage 1). Die Geländeoberfläche des Bewertungsgrundstücks ist etwa eben- und höhengleich mit der angrenzenden Straße. Das Grundstück ist insgesamt 1.377 m² groß. Es wird unterstellt, dass das Grundstück an die **Ver- und Entsorgungsleitungen** von Wasser, Strom und Abwasser angeschlossen ist. Jedoch ist es zum Bewertungsstichtag Angabe gemäß nicht mit Wasser und Strom versorgt – weiterhin ist das Gebäude nicht beheizt.

2.4 Rechte und Lasten

2.4.1 Allgemeines

Beschränkte dingliche Rechte an Grundstücken, die im Grundbuch eingetragen werden.

Die am häufigsten vorkommenden Rechte sind:

- **Erbbaurecht**
- **Dienstbarkeiten**
 - Grunddienstbarkeit
 - Nießbrauch
 - beschränkte persönliche Dienstbarkeit
 - Dauerwohnrecht, Dauernutzungsrecht
- **Vorkaufsrecht**
- **Reallast**
- **Grundpfandrecht**

Baulast:

Eine analoge dingliche Wirkung hat die Baulast. Die Baulast entsteht durch einseitig öffentlich-rechtliche Erklärung gegenüber der Baubehörde. Die Baulast wird nicht im Grundbuch, sondern im Baulastenverzeichnis eingetragen, das von der Bauaufsichtsbehörde geführt wird. Da Baulasten öffentlich-rechtliche Erfordernisse sicherstellen, muss die Verpflichtung auch auf Dauer gesichert bleiben. Die einmal begründete Baulast wirkt kraft Gesetzes auch gegenüber dem Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers: Die Baulast hat also „dingliche“ Wirkung.



2.4.2 Grundbuch, Abteilung II

Es bestehen folgende Lasten und Beschränkungen in **Abteilung II** des Grundbuchs (nachfolgend sinngemäß, jedoch teils verkürzt wiedergegeben):

lfd. Nr. 3 - lastend auf lfd.-Nr. 1

Befristete Grunddienstbarkeit (Nutzung von Gartenfläche und Abstellfläche verbunden mit einem eingeschränkten Betretungsrecht) für den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Kaldenkirchen Flur 24 Flurstück 13 (Blatt 913 BV Nr. 3).

Bezug: Bewilligung vom 17.06.2015 (UR-Nr. 1096/2025, Notar ..., ...). Das Recht hat Rang nach Abt. III Nr. 1. Eingetragen und auf dem Blatt des herrschenden Grundstücks vermerkt am 02.09.2015.

lfd. Nr. 4 - lastend auf lfd.-Nr. 1

Auflösend bedingte Vormerkung zur Sicherung des nicht abtretbaren Anspruchs auf Übertragung des Eigentums für ..., geboren am ...

Bezug: Bewilligung vom 20.02.2025 (UVZ-Nr. 298/2025, Notar ..., ...). Eingetragen am 10.03.2025.

lfd. Nr. 5 - lastend auf lfd.-Nr. 1

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Nettetal, 10 K 15/24. Eingetragen am 31.03.2025.

Die unter der **lfd. Nr. 3** genannte Bewilligung liegt vor. Es handelt sich um den Kaufvertrag vom 17.06.2015, mit dem der Schuldner-Eigentümer den hier zu bewertenden Grundbesitz erwirbt.

Unter Pkt. III „Weiteren Vereinbarungen“ wird unter Pkt. 9 „Grunddienstbarkeit“ zulasten des hierzu bewertenden Flurstücks 15 und zugunsten des jeweiligen Eigentümers des süd-westlichen angrenzenden Flurstück 13 (herrschender Grundbesitz) Nachstehendes vereinbart:

„Der jeweilige Eigentümer des herrschenden Grundbesitzes ist berechtigt, diejenige Teilfläche des dienenden Grundstücks, die auf dem dieser Urkunde als Anlage beigefügten Lageplan schraffiert dargestellt ist, als Garten und Abstellfläche zu nutzen. Der jeweilige Eigentümer des dienenden Grundbesitzes darf diese Fläche nur zum Zweck der Vornahme von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten der auf dem herrschenden Grundbesitz aufstehenden Gebäulichkeiten betreten. Die Pflege der Fläche obliegt dem Eigentümer des herrschenden Grundbesitzes. Auf die Anlage wird verwiesen. Sie ist Bestandteil dieser Urkunde. Die Einzeichnung im Lageplan erfolgte durch die Beteiligten. Die Grunddienstbarkeit erlischt mit dem Ablauf des 31. Dezember 2030.“

Der Eintragung ist im Rahmen dieser Wertermittlung eine wertbeeinflussende Bedeutung zuzumessen; s. hierzu Pkt. 10.



Die unter der **Ifd. Nr. 4** genannte Bewilligung liegt ebenfalls vor.

Hierbei handelt es sich um einen Kaufvertrag vom 20.02.2025 für den hier zu bewertenden Grundbesitz zwischen dem Schuldner-Eigentümer und einer Käuferin. Hierin ist unter V „Auflassung und Grundbucheintragung, Abtretungsausschluss“ unter 3) vereinbart, dass zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsverschaffung der Verkäufer zugunsten des Käufers die Eintragung einer Vormerkung in das Grundbuch bewilligt, mit dem Vermerk, dass die Abtretung des Eigentumsverschaffungsanspruchs ausgeschlossen wurde.

Die Vormerkung steht unter der auflösenden Bedingung, dass der Notar dem Grundbuchamt eine von diesem inhaltlich nicht zu überprüfende Erklärung einreicht, dass der gesicherte Anspruch nicht besteht.“

Der Notar wird angewiesen, die Erklärung beim Grundbuchamt nur einzureichen, wenn der Verkäufer dem Notar schriftlich mitgeteilt hat, dass er sich vom Kaufvertrag gelöst habe, weil der Käufer den Kaufpreis ganz oder teilweise nicht vertragsgemäß gezahlt hat, und der Käufer nicht binnen vier Wochen nach schriftlicher Aufforderung durch den Notar an dessen dem Notar letzte bekannte Anschrift den Nachweis vertragsgemäßer Kaufpreiszahlung erbracht hat.

Innerhalb des Gutachtens wird unterstellt, dass der Kaufpreis nicht gezahlt wurde und somit die Vormerkung erloschen ist.

Der Eintragung wird somit **keine** wertbeeinflussende Bedeutung zugemessen.

Der unter der **Ifd. Nr. 5** genannten Eintragung ist im Rahmen dieser Verkehrswertermittlung **keine** wertbeeinflussende Bedeutung zuzumessen.

2.4.3 Grundbuch, Abteilung III

Eintragungen, die in **Abteilung III** des Grundbuchs verzeichnet sind, finden in der vorliegenden Wertermittlung keine Berücksichtigung.

Solche Eintragungen sind in der Regel nicht wert-, sondern preisbeeinflussend. Es wird davon ausgegangen, dass diese Eintragungen durch eine entsprechende Kaufpreis-reduzierung ausgeglichen bzw. ggf. beim Verkauf gelöscht werden.

2.4.4 Baulasten

Mit Datum vom 04.08.2025 wurde beim zuständigen Bauordnungsamt angefragt, ob Eintragungen im Baulastenverzeichnis der Stadt Nettetal zu Lasten oder zu Gunsten des zu bewertenden Grundstücks eingetragen sind.

Die Auskunft der Stadt Nettetal (FB 63 – Bauaufsicht, -beratung und Denkmalbehörde) vom 04.08.2025 ist **negativ** (siehe Anlage 3).



2.5 Erschließungsbeitrags- und abgabenrechtlicher Zustand

Mit Datum vom 04.08.2025 wurden beim Tiefbauamt der Stadt Nettetal der Erschließungsbeitragszustand und der abgabenrechtliche Zustand angefragt.

Gemäß Auskunft der Stadt Nettetal – Amt Klima, Nachhaltigkeit, Mobilität und Steuerung - vom 13.10.2025 kommt ein **Erschließungsbeitrag** gem. der §§ 127 ff. Baugesetzbuch in Verbindung mit der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen **noch zur Erhebung**, da das Grundstück an einer öffentlichen Straße liegt, die **noch nicht endgültig** hergestellt ist.

Der Zeitpunkt der endgültigen Herstellung und die voraussichtliche Höhe des zu zahlenden Erschließungsbeitrages stehen zurzeit noch nicht fest, s. Anlage 4.

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass für einen evtl. neu zu verlegenden Grundstücksanschluss an das städtische Kanalnetz sowie für die fachgerechte Herstellung einer Bordsteinabsenkung und Grundstückszufahrt ein Kostenersatz in Höhe des tatsächlich entstehenden Aufwands erhoben wird.

Die Erschließungskosten werden mit rd. 30,00 €/m² geschätzt. Es wird darauf hingewiesen, dass es hier um eine Schätzung handelt. Die tatsächlichen Erschließungskosten können hiervon wesentlich abweichen.

2.6 Altlastenauskunft

Mit Datum vom 04.08.2025 wurde beim Kreis Viersen angefragt, ob das Bewertungsgrundstück im Altlastenkataster des Kreises Viersen als Verdachtsfläche geführt wird.

Die Bescheinigung des Kreises Viersen – Amt für Umweltschutz, Abfall, Bodenschutz, Altlasten - vom 11.08.2025 ist **negativ**, (siehe Anlage 5).

Das Grundstück und die aufstehende Bausubstanz wurden im Rahmen der vorliegenden Wertermittlung nicht weiter nach eventuell vorhandenen oder potenziell auftretenden Gefährdungen durch Altlasten als Folge von vorausgegangenen Nutzungen bzw. der derzeitigen Nutzung untersucht. Die Altlastenproblematik bleibt in dem weiteren Bewertungsgang außer Acht und geht somit auch nicht in den Verkehrswert ein. Sollten dennoch Gefährdungen durch Altlasten vorhanden sein, so hätte der ermittelte Verkehrswert insofern keinen Bestand und wäre diesbezüglich zu modifizieren.

2.7 Auskunft über Mietverträge und Verwalterbestellung

Das zu bewertende Objekt wird zurzeit durch einen „Nutzer“, der keine Miete zahlt, zu Lagerzwecken genutzt.



2.8 Bauleitplanung

2.8.1 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)

Gemäß Abruf im Geoportal Niederrhein liegt das **Bewertungsgrundstück** in einem Gebiet, welches als **Gewerbegebiet** dargestellt ist.

2.8.2 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan)

Gemäß Abruf im Geoportal Niederrhein bestehen zurzeit für das Gebiet, in welchem sich das Bewertungsgrundstück befindet, der rechtskräftige Bebauungsplan Ka-035_0 „Poststraße/Güterbahnhof“, vom 12.03.2010.

In diesem Bebauungsplan sind keine weiteren Festsetzungen getroffen. Gemäß der aktuellen „Begründung zum Bebauungsplan Ka-35“ handelt es sich um einen einfachen Bebauungsplan nach §30 Abs. 3 BauGB mit dem Ziel der planerischen Steuerung des Einzelhandels im Plangebiet. Zusätzliche Festsetzungen sind hiernach nicht vorgesehen.

Definitive Ausprägungen für Art und Maß der zulässigen Bebauung können im Rahmen eines Verkehrswertgutachtens nicht geklärt werden, sondern sind primär erst im Rahmen einer Bauvoranfrage näher zu bestimmen.

Da eine künftige Bebauung bezüglich der Art und des baulichen Maßes nicht bekannt ist, wird einem verständigen Erwerber vor Abgabe eines Gebotes bzw. vor Kauf dringendst empfohlen, die Bebaubarkeit des Grundstücks planungsrechtlich überprüfen zu lassen.

2.9 Baurechtliche und nutzungsrechtliche Genehmigungssituation

Die Bauakte für das zu bewertende Objekt wurde am 04.08.2025 per Mail im Bauarchiv der Stadt Nettetal angefordert.

Mit Datum vom 13.08.2025 wurde durch die zuständige Mitarbeiterin per Mail ein entsprechender Link zur Verfügung gestellt, so dass Zugriff auf die hinterlegten Unterlagen bestand.

Innerhalb des Gutachtens wird unterstellt, dass sämtliche relevanten Akten zur Einsicht zur Verfügung gestellt wurden.



3. Gebäude- und Wohnungsbeschreibung

3.1 Allgemeines

Die nachfolgende Beschreibung des zu bewertenden Objektes gibt die wesentlichen Wert bestimmenden Gebäudemerkmale wieder.

Grundlage der Gebäudebeschreibung sind die Aufnahmen der Ortsbesichtigung, sowie Inhalte aus den Bauakten der Gemeinde und Auskünfte aus dem Ortstermin.

Eine Öffnung von Bauteilen (z.B. von Verkleidungen) zur Untersuchung der darunter befindlichen Konstruktion bzw. Materialien, hat nicht stattgefunden. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen wurde nicht überprüft. Bauschäden und Baumängel können daher unvollständig sein. Eine Funktionsprüfung der technischen Einrichtungen (z.B. Heizung, Elektroanlagen etc.) ist nicht vorgenommen worden. Die Funktionsfähigkeit wird bei der Wertermittlung unterstellt.

Die Behebung von Baumängeln und Bauschäden, sowie der Umfang des Instandsetzungsbedarfs bzw. Reparaturstaus, wird im Wertermittlungsverfahren stets in der Höhe angesetzt, die dem Wertansatz der geschätzten Wiederherstellung eines dem Alter des Gebäudes entsprechenden Zustandes ohne weitere Modernisierungsmaßnahmen entspricht.

Es ist dabei zu beachten, dass dieser Ansatz unter Berücksichtigung der Alterswertminderung des Gebäudes zu wählen ist und nicht mit den tatsächlich aufzuwendenden Kosten gleichgesetzt werden kann. Die Wertminderung kann im Allgemeinen nicht höher sein, als der Wertanteil des betreffenden Bauanteils am Gesamtwert des Baukörpers.

Sollte eine Behebung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden können, wird eine entsprechende Wertminderung angesetzt.

Der Ansatz für Baumängel, Bauschäden, Reparaturstau, bzw. Instandsetzungsbedarf ist also nicht als Investitionssumme zu interpretieren, hierzu wäre eine weitaus aufwendigere und differenziertere Untersuchung und Kostenermittlung notwendig.

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits-schädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt, hierzu wären ebenfalls weitergehende Untersuchungen erforderlich.

3.2 Gebäudeart, Nutzung

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein in eingeschossiger Bauweise errichtetes, unterkellertes Lagergebäude.



3.3 Baurechtliche und nutzungsrechtliche Genehmigungssituation / Entstehung

Die Bauakte wurde online – nach Zusendung eines entsprechenden Links durch das zuständige Bauordnungsamt - durch den Sachverständigen bzw. einen qualifizierten Mitarbeiter/-in (Architekt/-in) eingesehen. Im Gutachten wird unterstellt, dass sämtliche relevante Akten des Bewertungsobjektes online zur Verfügung gestellt wurden. Es kann hierbei jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die Aktenlage unvollständig ist.

Im Folgenden wird somit ein bauordnungsrechtlich genehmigter Zustand unterstellt. Gleichzeitig wird auch die im Gutachten angegebene Nutzung als genehmigt unterstellt. Etwaige Abweichungen und darauf beruhende Auflagen und damit verbundene Kosten können nicht ausgeschlossen werden. Bei Wohnungs- und Teileigentum wird unterstellt, dass die Abgeschlossenheitsbescheinigung mit der Baugenehmigung identisch ist.

Gemäß den online zur Verfügung gestellten Unterlagen wurde mit Datum vom 29.06.2009 ein Antrag zum Teilumbau zu Büroräumen für Garten- und Landschaftsbau, Verkauf von Gartengeräten und Maschinen sowie eine Nutzungsänderung der Lagerräume beim zuständigen Bauamt eingereicht.

Mit Datum vom 21.10.2009 erfolgte eine Baugenehmigung zu dem Vorhaben „Nutzungsänderung der Lagerräume zu Büroräumen und Ausstellungsraum für Garten- und Landschaftsbau sowie Errichtung von neu PKW-Stellplätzen (Genehmigung-NR. 62 10 61 1 00231/09).

Eine „Schlussabnahme“ erfolgte am 16.03.2010.

Weiterhin wurde mit Datum 13.01.2010 eine Nachtragsbaugenehmigung (Nr. 63 10 16 1 00001/10) zum Antrag (Nutzungsänderung der Lagerräume zu Büroräumen und Ausstellungsraum für Garten- und Landschaftsbau sowie Errichtung von neun Pkw-Stellplätzen, hier Teilnutzung als Einzelhandel) von 23.12.2009 erteilt.

3.4 Raumanordnung

Nachfolgend sind die Grundzüge der Gebäudeaufteilung (Raumanordnungen) wiedergegeben. Die genannte Aufteilung ist den Hausakten entnommen, sofern kein Zugang zur Wohnung bestand, bzw. beim Ortstermin festgestellt worden.

Auf eine Beschreibung der Gebäudeaufteilung wird aufgrund des im Folgenden durchgeführten Liquidationswertverfahrens verzichtet.



3.5 Gebäudeausstattung

Die nachfolgende Baubeschreibung basiert auf Erkenntnissen des Ortstermins sowie Einsichtnahme in die Baubeschreibungen zu den Bauanträgen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um eine generalisierende Baubeschreibung handelt, die sich auf die Nennung der wichtigsten Merkmale beschränkt und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Bauteil öffnende Maßnahmen wurden nicht durchgeführt, so dass die Beschaffenheit nicht sichtbarer Bauteile – falls aus den Baubeschreibungen bzw. Bauzeichnungen nicht klar ersichtlich – unterstellt wird. Sollte sich eine von den hier getätigten Beschreibungen abweichende Beschaffenheit herausstellen, so sind hieraus keine Ansprüche ableitbar.

3.5.1 Rohbau

Das Gebäude ist in konventioneller Bauweise eingeschossig errichtet. Es ist unterkellert.

3.5.2 Haustechnik

Heizung	:	nicht vorhanden
Warmwasserversorgung	:	nicht vorhanden
Kanal	:	Anschluss an das öffentliche Kanalnetz - unterstellt
Strom	:	Zum Bewertungsstichtag ist das Objekt nicht mit Strom versorgt.

3.6 Besonders zu veranschlagende Bauteile und Nebenanlagen

Dies sind Bauteile, die in der Berechnung der Brutto-Grundfläche (BGF) bzw. des Brutto-Rauminhaltes (BRI) keine Berücksichtigung gefunden haben. Wie z.B. Kellerlichtschächte, Außentreppen, Außenrampen, Eingangsüberdachungen und Balkone, soweit sie nicht überdeckt sind.

Besonders zu veranschlagende Bauteile sind vorhanden (Rampe und Überdachungen). Diese werden jedoch mit abgerissen.



3.7 Besondere Betriebseinrichtungen

Hierzu gehören bei Wohngebäuden Personen- und Lastenaufzüge, Müllbeseitigungsanlagen, Hausfernsprecher, Uhrenanlagen usw.; bei öffentlichen Bauten z. B. Einrichtungen für Lehr- und Hörsäle, Einrichtungen für Kassen- und Tresoranlagen. Bei gewerblich genutzten Gebäuden Back-, Koch- und Kühlanlagen, Hebevorrichtungen, Gleis- und Förderanlagen.

Besondere Betriebseinrichtungen konnten, soweit eine Besichtigung möglich war, nicht festgestellt werden.

3.8 Berücksichtigung von Baumängeln und Bauschäden

Die Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden ist nach Erfahrungssätzen oder auf der Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungstichtag erforderlichen Kosten zu bestimmen, soweit sie nicht bereits durch eine reduzierte Restnutzungsdauer bei der Bemessung der Alterswertminderung Berücksichtigung gefunden hat. Gleiches gilt für eine unterlassene Instandhaltung, die einem Bauschaden gleichkommt.

An Baumängeln, Bauschäden sowie Reparaturstau und/oder Restfertigstellungsbedarf konnte, soweit die Besichtigung möglich war, Folgendes festgestellt werden:

Insgesamt weist das Gebäude einen nicht erhaltenswürdigen baulichen Zustand auf.

Somit ist aus sachverständiger Sicht die Freileitung des Grundstücks (Abbruch der aufstehenden Bausubstanz) die wirtschaftlichste Lösung.

3.9 Außenanlagen

Zu den Außenanlagen gehören insbesondere die Entwässerungs- und Versorgungsleitungen vom Hausanschluss ab bis an öffentliche oder nicht-öffentliche Anlagen, die Daueranlagen sind. Entwässerungs- und Versorgungsanlagen außerhalb des Gebäudes, wie Kleinkläranlagen, Sammelgruben, Brunnen usw., Befestigungen für Höfe, Terrassen und Wege und Einfriedungen. Ebenso Gartenanlagen und Bepflanzungen und nicht mit dem Gebäude verbundene Treppen und Stützmauern.

Die Außenflächen sind überwiegend befestigt und weisen insgesamt einen stark vernachlässigten Zustand auf.

Es wird unterstellt, dass das Gebäude an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen ist.

Zum Bewertungsstichtag ist es jedoch nicht mit Strom und Wasser versorgt und nicht beheizt.



3.10 Zubehör

Zubehör sind nach § 97 BGB bewegliche Sachen, die – ohne Bestandteil der Hauptsache zu sein – dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache zu dienen bestimmt sind und zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden Verhältnis stehen. Eine Sache ist nicht Zubehör, wenn sie im Verkehr nicht als Zubehör angesehen wird. Ergänzend zu § 97 ist § 98 anzuwenden.

Für die Wertermittlung relevantes, mögliches Zubehör konnte nicht festgestellt werden.



4. Gesamteindruck

Zum Bewertungsstichtag ergab sich folgender Eindruck:

Gebäude

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine in eingeschossiger Bauweise errichtete, unterkellerte Gewerbehalle, der aus sachverständiger Sicht keine wirtschaftliche Restnutzungsdauer beigemessen werden kann.

Grundstück

Das Grundstück liegt im Norden von Kaldenkirchen.

Geschäftslage

Die Lage ist als durchschnittlich zu bewerten. Die nächste Anschlussmöglichkeit an das überörtliche Verkehrsnetz (A61) besteht in ca. 1 km Entfernung.



5. Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Gegenstand der Wertermittlung ist das Grundstück einschließlich seiner Bestandteile.

Der **Verkehrswert** (Marktwert) wird gemäß § 194 BauGB durch den Preis bestimmt, der zum Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und den tatsächlichen Eigenschaften der besonderen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Der Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt am **Wertermittlungsstichtag** und der Grundstückszustand am **Qualitätsstichtag** zugrunde zu legen.

Der Wertermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung bezieht. Der Zustand des Grundstücks wird durch die Gesamtheit der Grundstücksmerkmale zum Qualitätsstichtag bestimmt. Dieser entspricht in der Regel dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn, dass aus rechtlichen oder sonstigen Gründen der Zustand des Grundstücks zu einem anderen Zeitpunkt zu berücksichtigen ist.

Die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sieht zunächst grundsätzlich drei Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes vor, nämlich

- **das Vergleichswertverfahren (§§ 24 - 26 ImmoWertV 2021)**
- **das Ertragswertverfahren (§§ 27 - 34 ImmoWertV 2021)**
- **das Sachwertverfahren (§§ 35 - 39 ImmoWertV 2021)**

Bei der Auswahl des Verfahrens sind die im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und sonstigen Umstände des Einzelfalls, insbesondere auch die zur Verfügung stehenden Daten, ins Kalkül zu ziehen.

Aufgrund mangelnder Anzahl von Vergleichsobjekten mit einer hinreichenden Übereinstimmung in wesentlichen Wert bestimmenden Merkmalen scheidet das **Vergleichswertverfahren** bei bebauten, gleichartig genutzten Grundstücken im Allgemeinen aus.

Das **Sachwertverfahren** kommt in aller Regel bei Objekten zur Anwendung, die nicht primär zur Erzielung einer Rendite, sondern als Sachanlage – vorwiegend Wohngebäude zum Zweck der Eigennutzung - erworben werden.

Das Sachwertverfahren basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung der technischen Merkmale und beinhaltet vorrangig den Substanzwert der baulichen Anlage.

Der Sachwert wird als Summe von Bodenwert, Gebäudewert und Außenanlagen durch Anwendung von Sachwertfaktoren ermittelt.



Das **Ertragswertverfahren** stellt die geeignete Bewertungsgrundlage für Grundstücke dar, bei denen die Rendite des in das Grundstück investierten Kapitals im Vordergrund der Wertbetrachtung steht. Dabei sind marktübliche erzielbare Erträge der Immobilie in der Wertableitung zu berücksichtigen.

Der Ertragswert ergibt sich im Grundsatz als Summe von Bodenwert und Gebäudeertragswert.

Methodisch kann der Ertragswert in drei unterschiedlichen Varianten ermittelt werden.

In der Regel kommt das „allgemeine Ertragswertverfahren“ (sogenanntes „zweigleisiges Ertragswertverfahren“) als Standardverfahren zur Anwendung. Bei langen Restnutzungsdauern kann dem „vereinfachten Ertragswertverfahren“ („eingleisiges Ertragswertverfahren“) der Vorzug gegeben werden. Soweit die Ertragsverhältnisse absehbar wesentlichen Veränderungen unterliegen oder wesentlich von den marktüblichen Erträgen abweichen, kann der „Ertragswert auch auf der Grundlage periodisch unterschiedlicher Erträge“ ermittelt werden.

Alle Verfahren gehen zunächst davon aus, dass eingangs stets „übliche Verhältnisse“ ohne explizite Berücksichtigung von Markt- oder Objektbesonderheiten Grundlage der Wertbetrachtung sind. Als Zwischenwert ergeben sich insofern der „vorläufige Vergleichswert“, der „vorläufige Sachwert“ sowie der „vorläufige Ertragswert“.

In einem weiteren Bewertungsschritt werden dann für das wertbestimmende Verfahren (hier: **Sachwertverfahren**) in der Reihenfolge zunächst die „allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt“ (allgemeine Marktanpassung) in die Wertableitung eingeführt und dann die „besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale“ des zu bewertenden Grundstücks in den Bewertungsgang einbezogen.

Aus dem Ergebnis, dem **Sachwert**, wird unter Beachtung von Rundungsaspekten der Verkehrswert bestimmt.

Bei dem hier zu bewertenden Objekt handelt es sich um eine Gewerbehalle, der aus sachverständiger Sicht keine wirtschaftliche Restnutzungsdauer beigemessen werden kann.

Aufgrund der bestehenden Bausubstanz verbleibt im vorliegenden Fall als Bewertungsverfahren ausschließlich das **Liquidationswertverfahren**. Das Liquidationswertverfahren setzt sich aus dem Bodenwert abzüglich Freilegungskosten zusammen.

Im Folgenden wird zunächst der Bodenwert im Vergleichswertverfahren mittels Bodenrichtwerten bestimmt. Die abzubrechende Bausubstanz wird anhand des ermittelten Brutto-Rauminhaltes berechnet und vom Bodenwert in Abzug gebracht.



6. Bodenwertermittlung

6.1 Allgemeines

Die Bodenwertermittlung ist gemäß §§ 40 – 45 ImmoWertV 2021 stets ohne Berücksichtigung der baulichen Anlagen auf dem Grundstück – vorrangig unter Anwendung des Vergleichswertverfahrens (§§ 24 - 26 ImmoWertV 2021) – durchzuführen. Sind jedoch keine Kaufpreise von Grundstücken, die in ihren Wert bestimmenden Merkmalen mit dem zu bewertenden Grundstück übereinstimmen (Vergleichsgrundstücken), vorhanden, kann die Bodenwertermittlung auch auf Grundlage von Bodenrichtwerten durchgeführt werden.

Der **Bodenrichtwert** ist ein aus Kaufpreisen abgeleiteter, durchschnittlicher Lagewert für baureife Grundstücke mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen. Abweichungen eines zu bewertenden Grundstücks in den Wert bestimmenden Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich des Entwicklungszustandes, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung, der Bodenbeschaffenheit, der abgabenrechtlichen Situation und des Grundstückszuschnitts bewirken Abweichungen des Bodenwertes vom Bodenrichtwert.

Da es sich bei Richtwerten stets um stichtagsbezogene Durchschnittswerte handelt, sind Abweichungen von wertrelevanten Faktoren gesondert zu berücksichtigen.

Dies kann durch prozentuale Zu- oder Abschläge geschehen, aber auch durch Umrechnungskoeffizienten.

Liegen den Preisen von Vergleichsgrundstücken oder Bodenrichtwerten allgemeine Wertverhältnisse zugrunde, die denjenigen des Wertermittlungsstichtages nicht entsprechen, so sind vorhandene Indexreihen heranzuziehen und die Wertverhältnisse mittels derer auf den Wertermittlungsstichtag abzustellen.

In diesem Fall wird die **Bodenwertermittlung** auf der Grundlage von **Bodenrichtwerten** unter Berücksichtigung Wert beeinflussender Abweichungen durchgeführt.

Der Bodenrichtwert wird in der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Viersen zum 01.01.2025 spezifiziert angegeben.

Hiernach ist entsprechend der Bodenrichtwertkarte und den oben genannten Kriterien der Bodenwert

mit rund **70,00 €/m²** zu bewerten.



Gutachten über den Verkehrswert

Seite 25 von 30

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Das **Richtwertgrundstück** ist wie folgt definiert:

Grundstücksqualität	: baureifes Land, erschließungsbeitragsfrei
Lage/Ausnutzung	: Gewerbegebiet, II GFZ 2,4
Grundstücksgröße	: nicht näher definiert
Grundstückszuschnitt	: regelmäßig
Bodenbeschaffenheit	: tragfähiger Baugrund, altlastenfrei

Vom Richtwertgrundstück, welches mit durchschnittlichen Eigenschaften bestimmt ist, weicht das Bewertungsgrundstück in wesentlichen Wert bestimmenden Eigenschaften ab.

Lage	: Die äußere Lage des Grundstückes entspricht dem oben angegebenen Bodenrichtwert.
Größe	: Die Größe des Richtwertgrundstücks ist nicht definiert. Die Größe des Bewertungsgrundstückes ist als umgebungstypisch anzusehen.
Ausnutzung	: Die Ausnutzung des Bewertungsgrundstücks entspricht der Definition des Richtwertgrundstücks.
Zuschnitt	: Das Grundstück ist unregelmäßig geschnitten.
Erschließungs- beitragsituation	: Das Grundstück ist nicht als erschlossen und rechtlich erschließungsbeitragsfrei einzustufen. Es besteht somit eine Abweichung vom Richtwertgrundstück.

Der Bodenwert leitet sich somit **unter Berücksichtigung der konjunkturellen Bodenpreisentwicklung** seit dem Ermittlungstichtag für den Bodenrichtwert wie folgt ab.



Gutachten über den Verkehrswert

Seite 26 von 30

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

6.2 Bodenwert Flur 24, Flurstück 15

Grundstücksgröße	1.377,00 m ²	
davon:		
Bauland	1.377,00 m ²	
Bodenrichtwert (erschließungsbeitragsfrei)		70,00 €/m ²
Wertanpassung für konjunkturelle Weiterentwicklung (geschätzt)	0%	0,00 €/m ²
angepasster Richtwert (Ausgangswert)		70,00 €/m ²
Wertanpassungen jeweils vom Ausgangswert:		
- Wertanpassung für Lage	0%	0,00 €/m ²
- Wertanpassung für Größe	0%	0,00 €/m ²
- Wertanpassung für Ausnutzung	0%	0,00 €/m ²
- Wertanpassung für Zuschnitt	0%	0,00 €/m ²
Baulandwert (Zwischenwert) somit:		70,00 €/m ²
Wert der Erschließung:	ca. 30,00 €/m ²	-30,00 €/m ²
Baulandwert, erschließungsbeitragspflichtig somit:		40,00 €/m ²
Wert des Baulands (ebp., gerundet)		40,00 €/m²
Wert des Baulands (ebf., gerundet)		70,00 €/m²
Als Bodenwert ergibt sich folglich insgesamt		
Grundstücksfläche ebp.	1.377 m ² zu 40,00 €/m ²	55.080 €
Grundstücksfläche ebf.	1.377 m ² zu 70,00 €/m ²	96.390 €
Bodenwert erschließungsbeitragspflichtig, rund		55.000,00 €
Bodenwert erschließungsbeitragsfrei, rund		96.000,00 €

**Gutachten über den Verkehrswert****Seite 27 von 30**

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

7. Freilegungskosten**7.1 Allgemeines**

Die Kosten für die Freilegung des zu bewertenden Grundstückes werden mit marktüblichen m³-Ansätzen für die aufstehende Bebauung in Ansatz gebracht.

7.2 Berechnung der Freilegungskosten

Gebäude

Gewerbehalle, ca. $2.450,05 \text{ m}^3 \times 50,00 \text{ €/m}^3 = 122.502,50 \text{ €}$

Freilegung der befestigten Außenflächen
und Entsorgung pauschal

5.000,00 €
127.502,50 €

Abbruchkosten rund

127.500,00 €

8. Liquidationswertverfahren

Bodenwert, ebp.

55.000,00 €

Freilegungskosten gesamt

-127.500,00 €

Wert des freigelegten Bodenwertes

-72.500,00 €

**Gutachten über den Verkehrswert****Seite 28 von 30**des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

9. Verkehrswert - unbelastet

Der Verkehrswert/Marktwert (in Anlehnung an § 194 BauGB) des freigelegten Grundstücks

**Im Dahl 1
41334 Nettetal-Kaldenkirchen**

Gemarkung : Kaldenkirchen
Flur : 24
Flurstück : 15

Ein Verkehrswert kann aus sachverständiger Sicht für das zu bewertende Grundstück nicht ausgewiesen werden.

Das Liquidationswertverfahren führt zu einem negativen Wert, somit ist das Grundstück nicht verkehrsfähig.



10. Wertermittlung der Grunddienstbarkeit, Abt. II lfd.-Nr. 3

Die Grunddienstbarkeit gewährt dem jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks das Recht zur Benutzung eines anderen Grundstücks (§ 1018 BGB). Die Grunddienstbarkeit wird zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks begründet und schränkt die Befugnisse des Eigentümers des dienenden Grundstücks insoweit ein, dass er etwas zu dulden, oder zu unterlassen hat. Die Grunddienstbarkeit wird in Abt. II des dienenden Grundstücks eingetragen. Sie ist als dingliches Recht Bestandteil des herrschenden Grundstücks.

Die hier zu bewertende Grunddienstbarkeit beinhaltet das befristete Nutzungsrecht an einer Grundstücksteilfläche und berechtigt den jeweiligen Eigentümer des Grundstücks Kaldenkirchen, Flur 24, Flurstück 13 zur Benutzung einer Teilfläche des hier zu bewertenden Grundstücks (s. Anlage 6).

Die Nutzung ist befristet bis zum 31.12.2030. Die Grundstücksfläche wurde aus der Anlage zum Kaufvertrag überschlägig berechnet. Sie beträgt rd. 50 m². Der Wert der Grunddienstbarkeit errechnet sich aus einer fiktiv angesetzten Miete kapitalisiert bis zum 31.12.2030.

Der Wert der Grunddienstbarkeit berechnet sich somit:

Jährliche, fiktiv angesetzte Miete	:	100,00 €
Zinssatz	:	5,0 %
Bei einem Zinssatz von 5 % beträgt der Barwertfaktor	:	4,520
(Laufzeit der Grunddienstbarkeit)		
100,00 €	x	4,520 = 452,00 €

Wert der Grunddienstbarkeit gerundet 450,00 €

Ich versichere, dass ich am Ausgang der mit dieser Wertermittlung verbundenen Angelegenheit in keiner Weise persönlich interessiert bin und das Gutachten nach dem aktuellen Stand der Kenntnis über die wertrelevanten Umstände angefertigt habe.

Es wird an dieser Stelle nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Bewertungsobjekt – trotz der berücksichtigten Freilegungskosten – um ein Risikoobjekt handelt.

Tönisvorst, 24.02.2026

DR. DETLEF GIEBELEN



11. Fundstellen wichtiger Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Literaturverzeichnis

1. Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808).
2. Baunutzungsverordnung (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).
3. Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) vom 14.07.2021
(ImmoWertV, BGBl. I S. 2805).
4. Wertermittlungsrichtlinien 2006 (WertR 2006)
Richtlinie für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2006.
5. Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts
(Sachwertrichtlinie – SW-RL) vom 5. September 2012
veröffentlicht am 18. Oktober 2012 im Bundesanzeiger (BAnz AT 18.10.2012 B1).
6. Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts
(Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) vom 20. März 2014
veröffentlicht am 11.04.2014 im Bundesanzeiger (BAnz AT 11.04.2014 B3).
7. Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche
(Wohnflächenverordnung – WoFIV) vom 25. November 2003
(BGBl. I, S. 2346), in Kraft getreten 01.01.2004.

KLEIBER, W. / FISCHER, R. / SCHRÖTER, K.:

Verkehrswertermittlung von Grundstücken: Kommentar und Handbuch zur Ermittlung
von Marktwerten (Verkehrswerten) und Beleihungswerten sowie zur steuerlichen
Bewertung unter Berücksichtigung der ImmoWertV
9. Auflage, Köln, 2020.

SPRENGNETTER (Hrsg.)

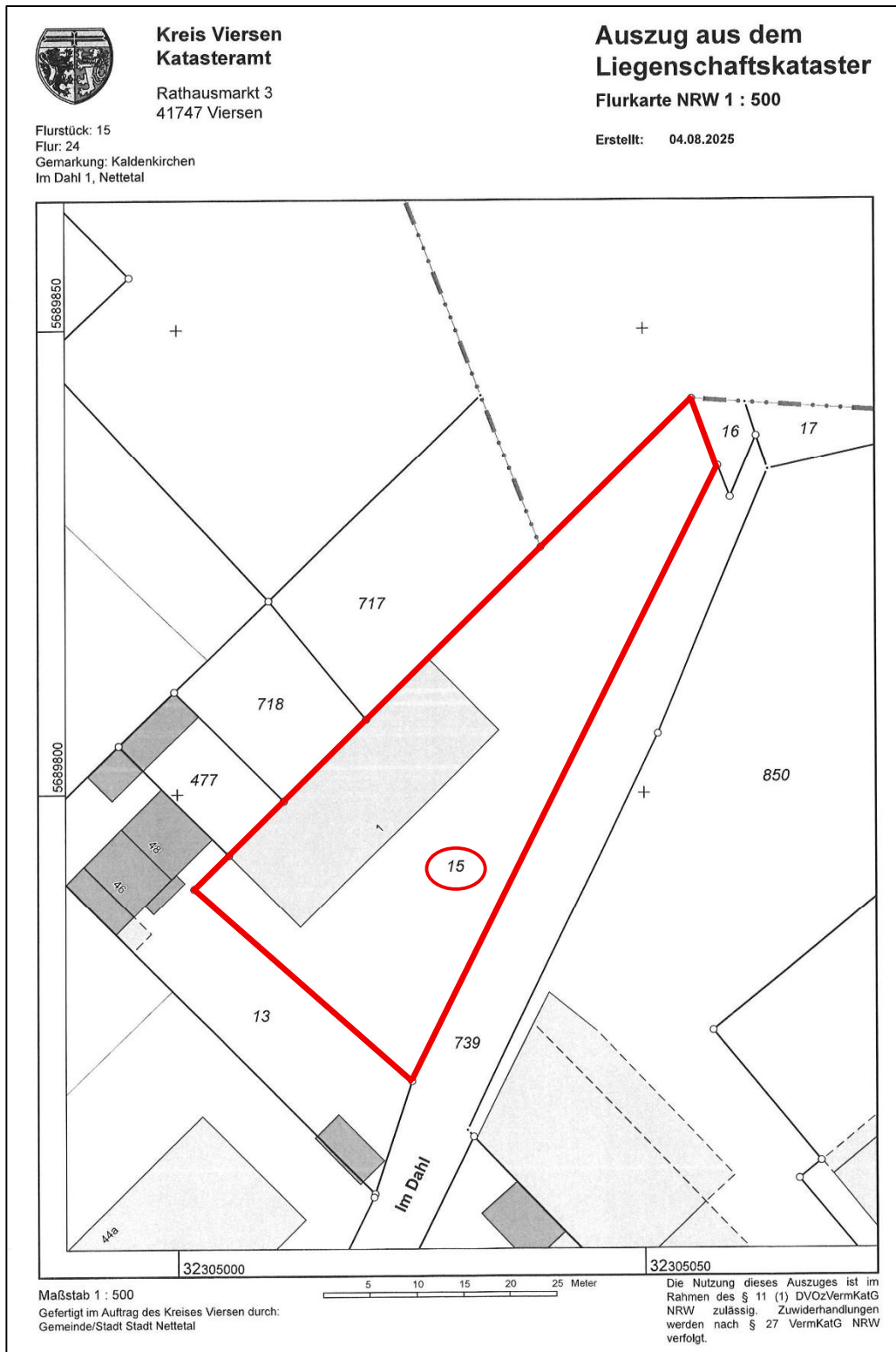
Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen.
Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentare.
Band 1 – 16
Sinzig, (Losebl.-Ausg.), Stand: 2025.



Gutachten über den Verkehrswert

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Anlage 1 – Auszug aus dem Liegenschaftskataster – Liegenschaftskarte





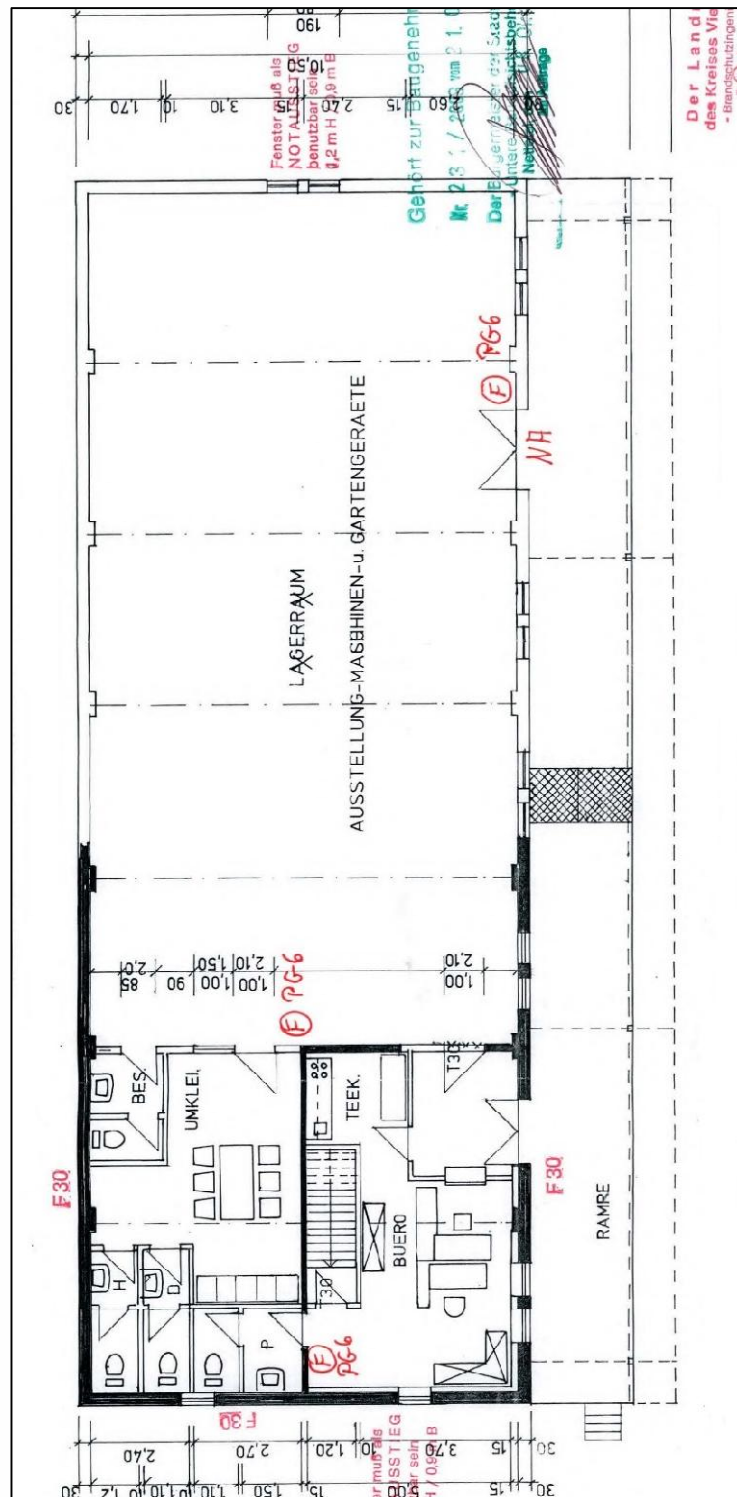
Gutachten über den Verkehrswert

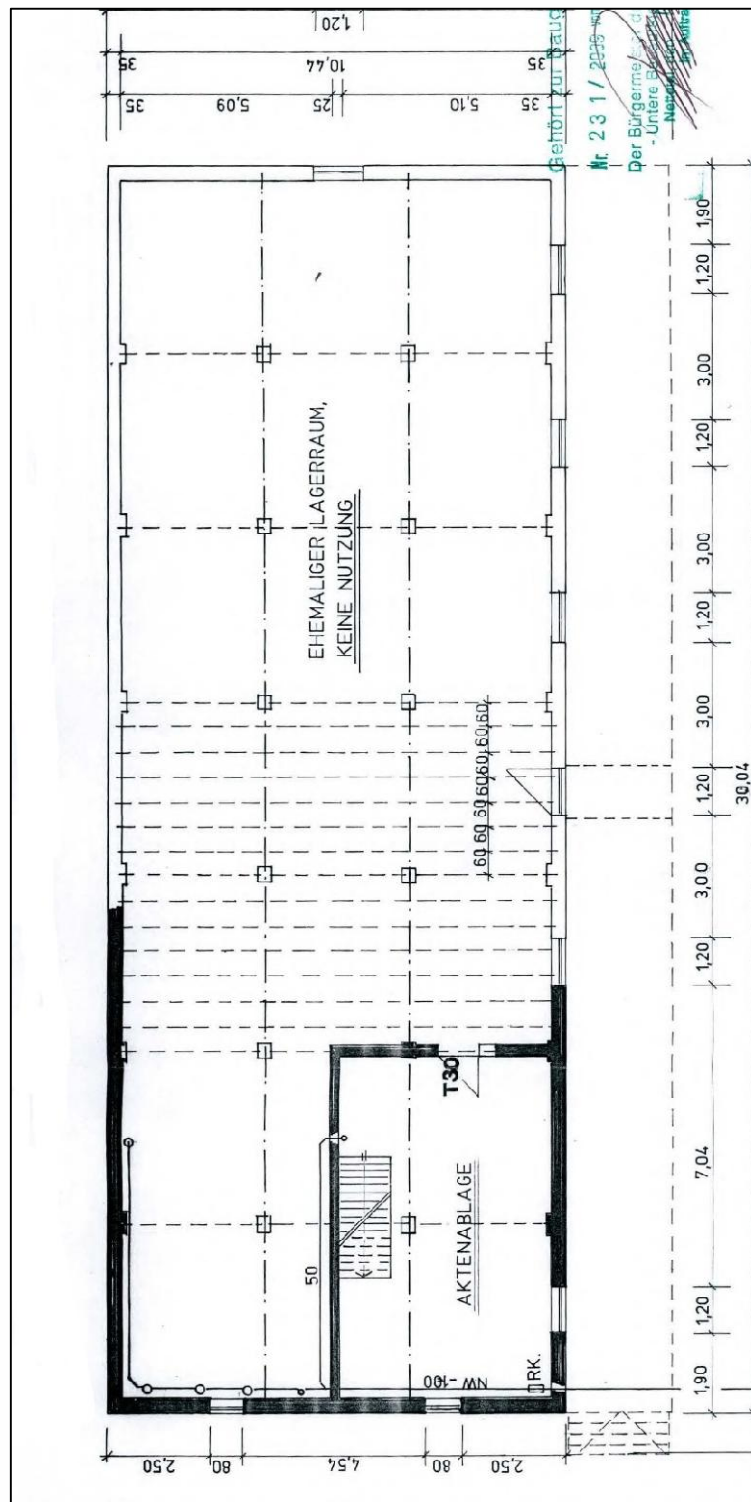
des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

**Anlage 2 – Auszug aus dem Grundbuch
Bestandsverzeichnis, Abteilung I und Abteilung II**

- Wird aus Datenschutzgründen nicht beigelegt. -

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen





Gutachten über den Verkehrswert

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Anlage 9 – Fotos



Außenansicht



Außenansicht



Innenansicht – exemplarisch



Innenansicht – exemplarisch



Innenansicht – exemplarisch



Innenansicht – exemplarisch

Gutachten über den Verkehrswert

des mit einer Gewerbehalle bebauten Grundstücks Im Dahl 1 in 41334 Nettetal-Kaldenkirchen

Anlage 9 – Fotos



Innenansicht – exemplarisch



Innenansicht – exemplarisch



Außenanlagen



Außenanlagen